

METAS DA SEMANA 26 - AU

CARREIRAS AGU
AU | PF | PFN

PRÉ-EDITAL

PANORAMA SEMANAL DE METAS

SEMANA 26 AU				
META	DISCIPLINA	ASSUNTO	CONTROLE DA META	PERCENTUAL DE ACERTOS
176	Lei Seca	Lei de Acesso à Informação Parte 1 de 2 (material: Ler a Lei)		
	Ambiental	Princípios, Normas e Competência Ambientais	Pág. 3	
177	Eleitoral	Abuso de Poder e Corrupção Eleitoral	Pág. 20	
178	Lei Seca	Lei de Acesso à Informação Parte 2 de 2 ¹		
	Ambiental	Política Nacional do Meio Ambiente	Pág. 21	
179	Internacional Privado	Cooperação Jurídica Internacional	Pág. 35	
180	Ambiental	Código Florestal	Pág. 36	
181	Lei Seca	Lei Complementar n. 73/1993 (Lei Orgânica da AGU) (material: Ler a Lei)		
182	Revisão	Revisão de Direito Administrativo	Pág. 50	

¹  Após a leitura da lei seca e/ou material de apoio, faça, ao menos, **15 questões** sobre o tema. Filtre a busca por palavras-chave.

META 176

PRINCÍPIOS, NORMAS AMBIENTAIS E COMPETÊNCIA

PONTO DO EDITAL:

1. Princípios do Direito Ambiental.
2. A Constituição Federal e o meio ambiente.
3. Repartição de competências em matéria ambiental. Normas de cooperação.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler os **PDFs Base** do curso sobre **PRINCÍPIOS AMBIENTAIS** e **NORMAS AMBIENTAIS E COMPETÊNCIA**.
- Ler os artigos 21 a 24, 170, 186 e 225 da [Constituição Federal](#).
- Ler os seguintes artigos da [Lei Complementar n. 140/2011](#): 2º, 7º, 8º, 9º, 10, 15 e 16.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO AMBIENTAL
ASSUNTOS	1 SUSTENTABILIDADE 2 DIREITO AMBIENTAL. CONCEITOS GERAIS E EVOLUÇÃO HISTÓRICA 3 DIREITO CONSTITUCIONAL AMBIENTAL 4 FEDERAÇÃO E COMPETÊNCIAS EM MATÉRIA AMBIENTAL 5 PRINCÍPIOS DO DIREITO AMBIENTAL
NÍVEL	SUPERIOR

ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

FONTE DE COBRANÇA PREDOMINANTE	STATUS
Legislação	✓
Jurisprudência	✓
Doutrina	

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) *Disciplina Constitucional do Direito Ambiental:*

Sobre o artigo 225 da Constituição Federal, os seguintes pontos são importantes:

- O Estado e a coletividade têm o dever constitucional de defender o meio ambiente.
- Para isso, o Poder Público deve criar espaços especialmente protegidos, cuja alteração ou supressão são permitidas por meio de lei. Por mais que MP tenha força de lei, MP não pode alterar (com redução) ou suprimir espaço especialmente protegido. Precedente: ADI 4717/DF.
- Supressão é redução ou diminuição. Todavia, alteração pode significar diminuição ou, até mesmo, aumento dos limites do espaço especialmente protegido. A Constituição Federal nitidamente quis proteger o meio ambiente, de modo que as alterações que diminuam o espaço especialmente protegido devem ser promovidas por lei.
- Em sentido contrário, se a alteração dos limites do espaço especialmente protegido for para aumentar o espaço, sem redução alguma, não há necessidade de lei. Nesses casos, aumentará a proteção ao meio ambiente. Veja o que dispõe a Lei do Sistema de Unidades de Conservação:

Art. 22. (...)

§ 6º A **ampliação** dos limites de uma unidade de conservação, **sem modificação dos seus limites originais**, exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feita por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de consulta estabelecidos no § 2º deste artigo.

§ 7º A **desafetação ou redução** dos limites de uma unidade de conservação só pode ser feita mediante **lei específica**.

- De todo modo, a Constituição Federal prevê que a alteração, de forma indistinta, demanda lei. Se a questão abordar a literalidade da Constituição Federal, o aluno deve marcar como correta a assertiva.

✓ A alteração de espaço especialmente protegido deve ser feita por meio de lei.

✗ A alteração, **sem redução dos limites**, de espaço especialmente protegido deve ser feita **necessariamente** por meio de lei.

- **Mais uma vez para decorar:** Ainda que Medida Provisória tenha força de lei, um espaço especialmente protegido não pode ser reduzido nem alterado (com redução) por meio de Medida Provisória. Precedente: ADI 4717/DF.

- A instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente precisa de estudo prévio de impacto ambiental. Essa é a norma constitucional que dá origem ao licenciamento ambiental, que está regulamentado pela **Lei nº 15.190/2025**.

- A Floresta Amazônica Brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são **patrimônio nacional**. Isso não quer dizer que são bens públicos.

✓ A Floresta Amazônica Brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional.

✗ A Floresta Amazônica Brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são bens públicos nacionais.

- As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em **lei federal**. Não é qualquer lei. Tem que ser lei federal. Observe que poucas vezes a CF exigiu lei federal para tratar sobre uma matéria. Essa é uma das poucas vezes.

- **O que a EC 97/2017 trouxe de novo?**

Dispositivo: Art. 225. § 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo **(vedadas as práticas que submetam os animais a crueldade)**, **não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais**, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por **lei específica** que assegure o bem-estar dos animais envolvidos.

Antes da EC 97/2017: Na ADI 4.983/CE, o STF tinha declarado inconstitucional lei cearense que regulamentava a vaquejada. Na oportunidade, o STF entendeu que, ainda que a vaquejada fosse uma manifestação cultural, haveria crueldade aos animais. Entre a proteção aos animais e o direito à manifestação cultural, o STF entendeu que o primeiro deveria prevalecer.

Como a EC 96/2017 superou legislativamente um julgado do STF, houve o fenômeno chamado *backlash*, razão pela qual o STF foi chamado a julgar novamente o tema na ADI 5728/DF: É constitucional a EC 96/2017, que prevê que práticas desportivas com animais, como a vaquejada, não são consideradas cruéis, desde que sejam **patrimônio cultural imaterial** e regulamentadas por **lei específica** que assegure o **bem-estar** dos animais.

Importante: O fenômeno de o Poder Legislativo superar notoriamente um precedente do Poder Judiciário se chama **superação legislativa da jurisprudência**. É um ativismo congressual que revela um desequilíbrio institucional. A doutrina norte-americana chama o efeito de *backlash*, que é uma reação conservadora da sociedade a uma decisão do Poder Judiciário.

b) Princípio do Desenvolvimento Sustentável (Ecodesenvolvimento):

• É o “*prima principium*” do Direito Ambiental. O princípio do desenvolvimento sustentável tem três pilares que devem sempre se equilibrar para que o princípio seja obedecido. Havendo o desequilíbrio de um desses pilares, o princípio será violado.

• Os três pilares são os seguintes:

PILAR	CONCEITO-CHAVE	FUNDAMENTO
PROTEÇÃO AMBIENTAL	Preservação para gerações futuras	É necessário proteger o meio ambiente. As necessidades humanas são ilimitadas, mas os recursos ambientais são limitados. O Relatório de Brundtland (ONU): desenvolvimento sustentável é "aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas necessidades". Caráter intergeracional.
EQUIDADE SOCIAL	Distribuição de riquezas	Nenhuma sociedade cresce e se desenvolve verdadeiramente se as riquezas ficarem concentradas nas mãos de poucos.
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Geração de riqueza	Não há como distribuir riqueza se não houver geração de riqueza. A proteção ambiental não pode justificar a ausência de desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico e proteção ambiental devem andar unidos.

c) Princípio da Função Socioambiental da Propriedade:

• O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estabelecido em lei especial, entre outros bens ambientais, a flora, a fauna e as belezas naturais, em atendimento ao princípio da função socioambiental da propriedade.

- Tal princípio possibilita a imposição ao proprietário rural do dever de recomposição da vegetação em áreas de preservação permanente e de reserva legal, mesmo que não tenha sido ele o responsável pelo desmatamento, pois tal obrigação possui caráter *propter rem* (obrigação ambulatorial).

d) Princípio da Equidade Intergeracional:

- O princípio da equidade intergeracional decorre do princípio do desenvolvimento sustentável, que conduz à ideia de que as presentes gerações devem proteger o meio ambiente para as futuras gerações. Afinal, o meio ambiente é um bem de uso comum de todos, o que inclui as futuras gerações.

- Essa é uma das razões pela qual o STF entende que o dano ambiental é imprescritível. Afinal, as futuras gerações podem reclamar o que lhe é de direito.

e) Princípio do Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado como Direito Fundamental da Pessoa Humana:

- Ainda que não esteja no rol do artigo 5º da CF, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental de terceira dimensão, bem comum e essencial à qualidade de vida.

f) Princípios da Prevenção e Precaução:

ASPECTO	PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO	PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO
CERTEZA CIENTÍFICA	✓ Impactos ambientais conhecidos pela ciência	✗ Ausência de certeza científica sobre potenciais danos
FINALIDADE	Evitar que o dano se concretize e mitigá-lo	Impedir a realização de atividade mesmo sem certeza científica (<i>in dubio pro natura</i>)
FUNDAMENTO	Como os danos ambientais podem ser irreversíveis, é importante atuar para evitá-los	A falta de conhecimento não pode postergar medidas de precaução à degradação ambiental
ÂMBITO DE APLICAÇÃO	Riscos conhecidos e impactos identificados	Riscos graves e irreversíveis, ainda que incertos

ASPECTO	PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO	PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO
EXEMPLO PRÁTICO	Estudo de Impacto Ambiental (EIA)	Lei de Biossegurança
REGRA APLICÁVEL	Risco comprovado = dever de prevenir	Dúvida científica = in dubio <i>pro natura</i> Inversão do ônus da prova: cabe ao empreendedor provar que a atividade não danifica o meio ambiente

g) Princípios do Poluidor-pagador e do Usuário-pagador:

ASPECTO	POLUIDOR-PAGADOR	USUÁRIO-PAGADOR
CONCEITO	Quem polui deve arcar com os custos da reparação ambiental	Quem usa os recursos naturais (bem de uso comum do povo) deve pagar por esse uso
RELAÇÃO ENTRE OS PRINCÍPIOS	Princípio base	Evolução do princípio do poluidor-pagador
PRESSUPOSTO	✓ Ocorrência de dano ambiental (poluição)	✗ Ausência de dano ambiental (mero uso dos recursos)
LÓGICA APLICÁVEL	O pagamento não é salvo-conduto para poluir ✗ "Pago, então poluo" ✓ "Poluo, então vou ter que pagar"	Definição do valor econômico ao bem natural para racionalizar seu uso e evitar desperdício
FINALIDADE	Evitar a poluição e garantir a reparação integral quando ocorrer	Racionalizar o uso dos recursos naturais e conscientizar sobre seu real valor econômico
NATUREZA	Poluição é vedada. Se ocorrer, exige recomposição.	Uso é permitido, mas mediante pagamento
CONSEQUÊNCIAS	• Responsabilidade de indenizar • Recompôr a área (in natura) • Cessar a atividade poluidora • Não há direito adquirido a poluir • Ônus deve integrar os custos de produção, não sendo transferível à sociedade	• Pagamento pela utilização do recurso • Compensação pelo uso, independente de dano • Conscientização sobre escassez e valor dos recursos

ASPECTO	POLUIDOR-PAGADOR	USUÁRIO-PAGADOR
PRINCÍPIO DERIVADO	Reparação Integral: decorre do poluidor-pagador e exige reparação completa do dano ambiental	—
EXEMPLO/APLICAÇÃO	Multas ambientais, TAC, obrigação de recuperar área degradada	Compensação ambiental prevista na Lei do SNUC (segundo o STF, densifica o princípio do usuário-pagador)

h) Princípio da Reparação Integral:

- O princípio da reparação integral concretiza a necessidade de, havendo degradação ambiental, devolver o meio ambiente ao seu estado anterior, sempre que possível. Nem todo dano ao meio ambiente é recuperável *in natura*. Às vezes, o único jeito de compensar o dano ambiental é por meio da indenização. Isso ocorre quando, ainda que adotadas todas as medidas necessárias, restam danos residuais ao meio ambiente.

- Desse modo, a reparação integral deve ser feita da forma mais ampla possível. Segundo o STJ:

Na hipótese de ação civil pública proposta em razão de dano ambiental é possível que a sentença condenatória imponha ao responsável, cumulativamente, as **obrigações de recompor** o meio ambiente degradado e de **pagar quantia em dinheiro** a título de compensação por dano moral coletivo. Isso porque vigora em nosso sistema jurídico o princípio da reparação integral do dano ambiental, que, ao determinar a responsabilização do agente por todos os efeitos decorrentes da conduta lesiva, permite a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar. Precedente: REsp 1.328.753-MG.

- Segundo o STJ, a identificação de danos ao meio ambiente transindividuais de natureza imaterial deve ser objetivamente constatada sob a perspectiva de forma inerente à conduta lesiva (dano *in re ipsa*):

II - A par da responsabilização por danos ambientais transindividuais de natureza material, o princípio da reparação integral impõe ampla recomposição da lesão ecológica, abrigando, por conseguinte, **compensação financeira pelos danos imateriais** difusos, cuja constatação deve ser objetivamente aferida de modo in re ipsa, **prescindindo-se de análises subjetivas de dor, sofrimento ou angústia.** Inteligência dos arts. 1º, I, da Lei n. 7.347/1985, e 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981.

IV - É impróprio afastar a ocorrência de danos extrapatrimoniais ao meio ambiente apenas com fundamento na extensão da área degradada, impondo-se, diversamente, apreciá-la tomando por parâmetro o aspecto cumulativo e sinérgico de ações múltiplas praticadas por agentes distintos, as quais, conquanto isoladamente não ostentem aspecto expressivo, resultam, em conjunto, em inescusável e injusta ofensa a valores fundamentais da sociedade, de modo emprestar efetividade ao princípio da reparação integral.

(REsp n. 2.200.069/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)

- O princípio está diretamente relacionado à responsabilidade civil por dano ambiental, cujas características são:

CARACTERÍSTICA	DESCRIÇÃO	FUNDAMENTO/CONSEQUÊNCIA
EXTRA CONTRATUAL	Decorre diretamente da lei, independentemente de vínculo contratual anterior entre as partes	A obrigação de reparar o dano ambiental existe por imposição legal, não por acordo entre particulares
OBJETIVA	Independente de análise de culpa do agente ou de licitude da atividade	Basta a comprovação do dano e do nexo causal. Não é necessário demonstrar dolo, culpa ou ilegalidade da atividade
PROPTER REM	O adquirente de imóvel responde pelos danos ambientais ainda que não os tenha provocado	Rompe-se a necessidade de nexo causal tradicional: a obrigação de manter a qualidade ambiental adere à propriedade, acompanhando o bem

CARACTERÍSTICA	DESCRIÇÃO	FUNDAMENTO/CONSEQUÊNCIA
SOLIDÁRIA	Todos os que deram origem ao dano respondem solidariamente	- O credor pode cobrar de qualquer um dos responsáveis, parcial ou integralmente - Litisconsórcio passivo é facultativo - Amplia as chances de reparação efetiva
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA	Cabe ao potencial poluidor provar que não causou o dano	- Decorre do princípio da precaução - Diálogo de fontes com o Direito do Consumidor - Jurisprudência reiterada do STJ em ações civis públicas ambientais
IMPRESCRITÍVEL	A pretensão de reparação por dano ambiental não prescreve	- Titularidade do direito ambiental é difusa - Pertence às gerações atuais e futuras - Impossibilidade de extinguir o direito de reparação pelo decurso do tempo

- Veja a natureza das responsabilidades:

Aqui está o mnemônico em tabela:

TIPO DE RESPONSABILIDADE	NATUREZA	MNEMÔNICO
CIVIL	✓ OBJETIVA	Civil = Certa (objetiva)
ADMINISTRATIVA	✗ SUBJETIVA	Administrativa = Análise de culpa
PENAL	✗ SUBJETIVA	Penal = Precisa de culpa

RISCO DE PEGADINHA:

O dano ambiental pode ser caracterizado como individual ou coletivo.

No caso de danos ambientais coletivos (**macrobem ambiental**) a pretensão é **imprescritível**, conforme tese fixada pelo STF no Tema 999.

Por outro lado, no caso de danos ambientais individuais (**microbem ambiental**), **aplica-se a prescrição** disciplinada no Código Civil, cujo termo inicial conta-se da ciência inequívoca dos efeitos do fato gerador. STJ. 4ª Turma. AgInt no REsp 2.029.870-MA

i) Competência Administrativa e Legislativa na seara ambiental:

COMPETÊNCIA	ENTES	CLASSIFICAÇÃO	FUNDAMENTO
ADMINISTRATIVA/ MATERIAL	União	Exclusiva	Art. 21 da CF/88 "Compete à União: (...) "
ADMINISTRATIVA/ MATERIAL	União, Estados, DF e Municípios	Comum	Art. 23 da CF/88 "É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) "
LEGISLATIVA/ FORMAL	União	Privativa	Art. 22 da CF/88
LEGISLATIVA/ FORMAL	União, Estados e DF	Concorrente	Art. 24 da CF/88
LEGISLATIVA/ FORMAL	Estados e Municípios	Suplementar	Art. 24, § 2º e Art. 30, I e II, CF/88
LEGISLATIVA/ FORMAL	Estados	Exclusiva	Art. 25, §§ 1º e 2º, CF/88

j) Atuação supletiva x subsidiária (conceitos do art. 2º da LC nº 140/2011):

ATUAÇÃO	CONCEITO	CARACTERÍSTICAS
ATUAÇÃO SUPLETIVA	Ação do ente da Federação que se substitui ao ente federativo originariamente detentor das atribuições, nas hipóteses definidas nesta Lei Complementar.	- O ente substitui o ente originalmente competente; - Ocorre quando o ente originário não cumpre suas atribuições; Independente de solicitação do ente originário.
ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA	Ação do ente da Federação que visa a auxiliar no desempenho das atribuições decorrentes das competências comuns, quando solicitado pelo ente federativo originariamente detentor das atribuições definidas nesta Lei Complementar.	- O ente auxilia o ente originalmente competente; - Ocorre para apoiar o cumprimento das atribuições; - Depende de solicitação do ente originariamente competente.

ATUAÇÃO	MNEMÔNICO	AÇÃO	SOLICITAÇÃO
SUPletiva	SUP → SUBstitui	Substituição	✗ Sem pedido
SUBSidiária	SUB → SUBsídio/ajuda	Auxílio	✓ Com pedido

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula n. 652 do STJ:** A responsabilidade civil da Administração Pública por danos ao meio ambiente, decorrente de sua omissão no dever de fiscalização, é de caráter solidário, mas de execução subsidiária.
- **Súmula n. 629 do STJ:** Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar.
- **Súmula n. 623 do STJ:** As obrigações ambientais possuem natureza *propter rem*, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.
- **Tema 1204 do STJ:** As obrigações ambientais possuem natureza *propter rem*, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente. Precedente: REsp 1.953.359-SP e 1.962.089-MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgados em 13/9/2023 (Recurso Repetitivo – Tema 1204) (Info 787).
- O expropriado não tem o dever de pagar pela reparação do dano ambiental no bem desapropriado, podendo responder, no entanto, por eventual dano moral coletivo. A condenação da parte expropriada no dever de pagar pela reparação do imóvel desapropriado implicaria violação do postulado do non bis in idem, uma vez que o particular amargaria duplo prejuízo pelo mesmo fato: perceberia indenização já descontada em razão do passivo ambiental e ainda teria que pagá-lo (o passivo) novamente nesta ação. Por outro lado, é possível reconhecer a legitimidade passiva do expropriado em relação ao dever (em tese) de reparar o (suposto) dano moral coletivo, pois, nesse último caso, a obrigação ou o ônus não estão relacionados ao próprio bem, inexistindo sub-rogação no preço. Precedente: AREsp 1.886.951-RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 11/6/2024 (Info 818).

- **Súmula n. 618 do STJ:** A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.
- **Súmula n. 613 do STJ:** Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de direito ambiental.
- **Tema 1268:** É imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário decorrente da exploração irregular do patrimônio mineral da União, porquanto indissociável do dano ambiental causado (RE 1427694 de 02/09/2023).
- **Tema 1194:** É imprescritível a pretensão executória e inaplicável a prescrição intercorrente, mesmo quando convertida em indenização por perdas e danos em casos de recuperação de áreas degradadas. A conversão da obrigação de reparar em perdas e danos não altera o caráter imprescritível da pretensão, tendo em vista a natureza do direito fundamental tutelado.
- **Tema 1235:** É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).
- O direito de acesso à informação no Direito Ambiental brasileiro compreende: i) o dever de publicação, na internet, dos documentos ambientais detidos pela Administração não sujeitos a sigilo (transparência ativa); ii) o direito de qualquer pessoa e entidade de requerer acesso a informações ambientais específicas não publicadas (transparência passiva); e iii) direito a requerer a produção de informação ambiental não disponível para a Administração (transparência reativa); Presume-se a obrigação do Estado em favor da transparência ambiental, sendo ônus da Administração justificar seu descumprimento, sempre sujeita a controle judicial, nos seguintes termos: i) na transparência ativa, demonstrando razões administrativas adequadas para a opção de não publicar; ii) na transparência passiva, de

enquadramento da informação nas razões; O regime registral brasileiro admite a averbação de informações facultativas sobre o imóvel, de interesse público, inclusive as ambientais; O Ministério Público pode requisitar diretamente ao oficial de registro competente a averbação de informações alusivas a suas funções institucionais. IAC 13 do STJ - REsp 1857098 / MS

- O IBAMA possui o dever-poder de fiscalizar e exercer poder de polícia sobre qualquer atividade que coloque em risco o meio ambiente, mesmo que a competência para o licenciamento ambiental seja de outro órgão público. A competência para licenciar não se confunde com a competência para fiscalizar. A atuação supletiva de um ente federal é permitida, desde que comprovada omissão ou insuficiência na fiscalização pelo ente originalmente competente. Precedente: AgInt no AREsp 1.624.736-MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 02/12/2024 (Info 22 - Edição Extraordinária do STJ).

- A ausência de prova técnica para a comprovação do efetivo dano ambiental não inviabiliza o reconhecimento do dever de reparação ambiental, no caso de despejo irregular de esgoto. Precedente: REsp 2.065.347-PE, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 27/2/2024 (Info 805).

- O Congresso Nacional está em mora na edição de lei regulamentadora específica para a proteção do bioma do Pantanal Mato-Grossense (art. 225, § 4º, CF/88); diante disso, o STF fixou um prazo de 18 meses para que seja sanada a omissão. Precedente: ADO 63/MS, julgado em 06/06/2024 (Info 1140 do STF).

- União deve elaborar plano de prevenção e combate a incêndios no Pantanal e na Amazônia. Precedentes: ADPF 743/DF, ADPF 746/DF e ADPF 857/MS, julgados em 21/03/2024 (Info 1129 do STF).

- O STF determinou a suspensão dos processos em primeira instância que exigiam medidas da União para combater os incêndios na Amazônia e no Pantanal, de forma a

concentrar todas as providências na ADPF 743, em tramitação na Corte. Precedente: ADPF 743 MC-Ref/DF, Rel. Min. Flávio Dino, julgado em 12/11/2024 (Info 1158 do STF).

- Permite-se o ajuizamento no foro de residência do autor ou no local do dano de ação que tenha por objeto apenas a reparação de danos morais e materiais suportados por pescadores em razão do rompimento da barragem de Mariana/MG, não se discutindo a responsabilização do Estado. Precedente: AgInt no AREsp 1966684-ES, julgado em 17/10/2022 (Info 758 do STJ).

- Permite-se o ajuizamento no foro de residência do autor ou no local do dano de ação que tenha por objeto apenas a reparação de danos morais e materiais suportados por pescadores em razão do rompimento da barragem de Mariana/MG, não se discutindo a responsabilização do Estado. Precedente: AgInt no AREsp 1.966.684-ES, julgado em 17/10/2022 (Info 758 do STJ).

- A legislação municipal não pode reduzir a proteção conferida às áreas de preservação permanente previstas pelo Código Florestal. A norma federal conferiu uma proteção mínima, cabendo à legislação municipal apenas intensificar o grau de proteção às margens dos cursos d'água, ou quando muito, manter o patamar de proteção (jamais reduzir a proteção ambiental). Precedente: AREsp 1.312.435-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 07/02/2019 (Info 643 do STJ).

✓ CONSTITUCIONAL	✗ INCONSTITUCIONAL
Lei estadual que suprime exigência de registro de agrotóxico no país de origem, desde que observe legislação federal. Precedente: ADI 6.955/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 25/04/2025 (Info 1174 do STF).	Lei municipal que proíbe usinas hidrelétricas ou cria restrições que inviabilizem competências da União (gestão de recursos hídricos e energia). Precedente: ADPF 218/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 07/05/2025 (Info 1176 do STF).
EC 96/2017 - Práticas desportivas com animais (vaquejada) não são cruéis se forem patrimônio	Lei estadual que proíbe os órgãos ambientais e a polícia militar de destruírem e inutilizarem bens

✓ CONSTITUCIONAL	✗ INCONSTITUCIONAL
cultural e regulamentadas por lei que assegure bem-estar animal. Precedente: ADI 5.728/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 17/03/2025 (Info 1169 do STF).	particulares apreendidos em operações de fiscalização ambiental. Precedente: ADI 7.203/RO, julgado em 01/03/2023 (Info 1084 do STF).
Lei estadual que prevê multas a envolvidos em rinhas de galos. Precedente: ADI 7.056/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 30/09/2024 (Info 1152 do STF).	Lei estadual que dispensa licenciamento ambiental para atividade potencialmente causadora de degradação significativa. Precedente: ADI 4.529/MT, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 21/11/2022 (Info 1076 do STF).
Norma estadual que proíbe pesca com rede de arrasto em zona costeira (desenvolvimento sustentável). Precedente: ADI 6.218/RS, Rel. Min. Nunes Marques, red. Min. Rosa Weber, julgado em 01/07/2023 (Info 1102 do STF).	Lei municipal que proíbe queima da cana (prevalece proteção aos empregos). Precedente: AgInt no AREsp 1.966.684-ES, julgado em 17/10/2022 (Info 758 do STF).
Norma estadual que veda pulverização aérea de agrotóxicos (Estados podem ser mais protetivos). Precedente: ADI 6.137/CE, julgado em 29/05/2023 (Info 1096 do STF).	Norma de Constituição estadual que impõe condições locais para instalações nucleares e de energia elétrica. Precedente: ADI 7.076/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/06/2022 (Info 1060 do STF).
LC 140/2011 - Repartição de competências ambientais (com interpretação conforme de dois dispositivos). Precedente: ADI 4.757/DF, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 12/12/2022 (Info 1079 do STF).	Normas que afastam participação da sociedade civil e dos governadores do desenvolvimento e da formulação de políticas públicas, bem como reduzem, por via de consequência, o controle e a vigilância por eles promovidos. Precedente: ADPF 651/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 28/04/2022 (Info 1052 do STF).
Licenciamento municipal de atividades com impacto ambiental local. Precedente: ADI 2.142/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/06/2022 (Info 1060 do STF).	Lei estadual que legitima ocupações em APP além do previsto em normas federais. Precedente: ADI 5.675/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 17/12/2021 (Info 1042 do STF).

✓ CONSTITUCIONAL	✗ INCONSTITUCIONAL
Constituição estadual que proíbe caça no território estadual. Precedente: ADI 350/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 18/06/2021 (Info 1022 do STF).	Norma estadual que simplifica licenciamento para lavra garimpeira. Precedente: ADI 6.672/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 14/09/2021 (Info 1029 do STF).
Lei estadual que proíbe testes em animais para cosméticos (competência concorrente). Precedente: ADI 5.996/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 15/04/2020 (Info 975 do STF).	Norma estadual que dispensa/simplifica licenciamento para lavra a céu aberto. Precedente: ADI 6.650/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 26/04/2021 (Info 1014 do STF).
Lei estadual sobre resíduos de embarcações e instalações costeiras (competência concorrente). Precedente: ADI 2.030/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 09/08/2017 (Info 872 do STF).	Lei municipal que proíbe transporte de cargas vivas em áreas urbanas (invade competência da União). Precedentes: ADPF 514 e 516 MC-REF/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgados em 11/10/2018 (Info 919 do STF).
Lei municipal que multa veículos com emissão excessiva de fumaça (interesse local). Precedente: RE 194.704/MG, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 29/06/2017 (Info 870 do STF).	Lei estadual que remete OGM à legislação federal (deve suplementar, não remeter). Precedente: ADI 2.303/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 05/09/2018 (Info 914 do STF).
	Lei municipal que reduz proteção conferida às áreas de preservação permanente previstas pelo Código Florestal. A norma federal conferiu uma proteção mínima, cabendo à legislação municipal apenas intensificar o grau de proteção às margens dos cursos d'água, ou quando muito, manter o patamar de proteção (jamais reduzir a proteção ambiental). Precedente: AREsp 1312435-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 07/02/2019 (Info 643 do STJ).

META 177

ABUSO DE PODER E CORRUPÇÃO ELEITORAL

PONTO DO EDITAL:

3. Condutas vedadas aos agentes públicos federais em eleições.

(...)

5. Abuso de poder e corrupção no processo eleitoral.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o **PDF Base** ABUSO DE PODER E CORRUPÇÃO ELEITORAL do curso.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO ELEITORAL
ASSUNTOS	16 ABUSO DE PODER, CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIOS E CONDUTAS VEDADAS
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

META 178

POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

PONTO DO EDITAL:

6. Sistema nacional do meio ambiente. Política nacional do meio ambiente.
(...)
7. Estudo de impacto ambiental. Conceito. Competências. Natureza jurídica. Requisitos.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o tema **POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler a [Lei n. 6.938/81](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO AMBIENTAL
ASSUNTOS	7 POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – PNMA – LEI Nº 6.938 DE 1981
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

FONTE DE COBRANÇA PREDOMINANTE	STATUS
Legislação	✓
Jurisprudência	
Doutrina	

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Princípios, objetivos e instrumentos:

• Na tabela abaixo, sistematizamos os princípios, objetivos e instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, reunindo-os conforme alguma similaridade **por cores**. É importante decorar a literalidade do dispositivo, porque ela é usualmente cobrada e, dessa forma, a questão fica blindada. Veja:

PRINCÍPIOS (Art. 2º)	OBJETIVOS (Art. 4º)	INSTRUMENTOS (Art. 9º)
I - Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como patrimônio público a ser assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo	I - Compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico	I - Estabelecimento de padrões de qualidade ambiental
II - Racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar	II - Definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, Estados, DF, Territórios e Municípios	II - Zoneamento ambiental
III - Planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais	III - Estabelecimento de critérios e padrões da qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais	III - Avaliação de impactos ambientais
IV - Proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas	IV - Desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de recursos ambientais	IV - Licenciamento e revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras
V - Controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras	V - Difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, divulgação de dados e informações ambientais e	V - Incentivos à produção e instalação de equipamentos e criação ou absorção de tecnologia voltados para

PRINCÍPIOS (Art. 2º)	OBJETIVOS (Art. 4º)	INSTRUMENTOS (Art. 9º)
	formação de consciência pública sobre preservação da qualidade ambiental	melhoria da qualidade ambiental
VI - Incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais	VI - Preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida	VI - Criação de espaços territoriais especialmente protegidos (APAs, áreas de relevante interesse ecológico, reservas extrativistas)
VII - Acompanhamento do estado da qualidade ambiental	VII - Imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos	VII - Sistema nacional de informações sobre o meio ambiente
VIII - Recuperação de áreas degradadas		VIII - Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumento de Defesa Ambiental
IX - Proteção de áreas ameaçadas de degradação		IX - Penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental
X - Educação ambiental a todos os níveis do ensino, inclusive educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente		X - Instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado anualmente pelo IBAMA

PRINCÍPIOS (Art. 2º)	OBJETIVOS (Art. 4º)	INSTRUMENTOS (Art. 9º)
		XI - Garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se o Poder Público a produzi-las quando inexistentes
		XII - Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos ambientais
		XIII - Instrumentos econômicos (concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental e outros)

b) Conceito de Meio Ambiente:

ESPÉCIE	CONCEITO	FUNDAMENTO	OBSERVAÇÕES
NATURAL OU FÍSICO	Conjunto de recursos naturais bióticos (fauna e flora) e abióticos (água, ar, solo)	Art. 225 da CF/88	Proteção do patrimônio ambiental natural
ARTIFICIAL	Construído ou alterado pelo ser humano, composto por edifícios urbanos (espaços públicos fechados) e equipamentos comunitários (espaços públicos abertos)	Arts. 182 e 183 da CF/88 (Capítulo da Política Urbana)	Principal lei: Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/2001)

ESPÉCIE	CONCEITO	FUNDAMENTO	OBSERVAÇÕES
CULTURAL	Patrimônio histórico, artístico, paisagístico, ecológico, científico e turístico, constituído por bens materiais e imateriais	Art. 216 da CF/88	Engloba manifestações culturais, sítios arqueológicos, obras de arte, documentos históricos
TRABALHO	Conjunto de fatores relacionados às condições de trabalho, compreendendo as relações entre o trabalhador e o meio físico e psicológico em que presta serviços	Arts. 7º, 186, 200, VIII, entre outros, CF/88	Não se restringe a relações empregatícias. Fundamentado na promoção da salubridade e incolumidade de todo trabalhador, independentemente da atividade, local ou pessoa

c) Conceito de Poluidor:

CONCEITO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA	O poluidor pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica	• Pessoa física: pescador que polui rio • Pessoa jurídica: empresa de agrotóxicos
DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO	Não apenas pessoas jurídicas de direito privado podem ser poluidoras. Entes públicos também podem se enquadrar no conceito	• PJ Direito privado: empresas, sociedades • PJ Direito público: União, Estados, DF, Municípios e suas respectivas entidades
RESPONSÁVEL DIRETA OU INDIRETAMENTE	Tanto o responsável direto quanto o indireto pelo dano são considerados poluidores	• Poluidor direto: empresa que causa diretamente o dano ambiental • Poluidor indireto: Município que concede irregularmente licença ambiental à empresa poluidora
POR ATIVIDADE CAUSADORA DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL	Qualquer pessoa que cause degradação ambiental, seja por ação ou omissão	Toda atividade que resulte em degradação da qualidade ambiental

d) Estruturação do SISNAMA:

ÓRGÃO DO SISNAMA	POSIÇÃO	FUNÇÃO
CONSELHO DE GOVERNO	Órgão Superior	Com a função de assessorar o Presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais, inclusive de propor obras, serviços, projetos e atividades para a lista de empreendimentos estratégicos, para fins de licenciamento ambiental; Nova redação dada pela Lei n. 15.190/2025 (nova lei de licenciamento ambiental).
CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente)	Órgão Consultivo e Deliberativo	Com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo , diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. O CONAMA tem competência normativa, extraída do Poder Regulamentar. Veja as competências atribuídas ao CONAMA pelo art. 8º: I - estabelecer, mediante proposta do IBAMA , normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA; II - determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a entidades privadas, as informações indispensáveis para apreciação dos estudos de impacto ambiental, e respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa degradação ambiental, especialmente nas áreas consideradas patrimônio nacional.

ÓRGÃO DO SISNAMA	POSIÇÃO	FUNÇÃO
		III e IV – Revogado e vetado, respectivamente. V - determinar, mediante representação do IBAMA, a perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, em caráter geral ou condicional, e a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito; VI - estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle da poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações, mediante audiência dos Ministérios competentes; VII - estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos. Parágrafo único. O Secretário do Meio Ambiente é, sem prejuízo de suas funções, o Presidente do Conama.
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE	Órgão Central	Com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal , a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente.
IBAMA e ICMBio	Órgãos Executores	IBAMA e ICMBio: com a finalidade de executar e fazer executar a política e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, de acordo com as respectivas competências IBAMA: Exercer o poder de polícia ambiental federal, executar ações da PNMA na esfera federal e ações supletivas. ICMBio: Executar a tarefa da conservação ambiental, mediante a gestão das unidades de conservação federais. Permanece o IBAMA com a possibilidade de exercício supletivo do poder de polícia ambiental nos casos de omissão do ICMBio.

ÓRGÃO DO SISNAMA	POSIÇÃO	FUNÇÃO
ÓRGÃOS SECCIONAIS	Órgãos Estaduais	Responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental em âmbito estadual.
ÓRGÃOS LOCAIS	Órgãos Municipais	Responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições, ou seja, em âmbito municipal.

e) Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:

INC.	INSTRUMENTO DA PNMA	CONCEITO OU CARACTERÍSTICAS
I	Estabelecimento de padrões de qualidade ambiental	
II	Zoneamento ambiental	É a divisão do território em zonas, de acordo com as necessidades de proteção, conservação e recuperação dos recursos naturais e do desenvolvimento sustentável.
III	Avaliação de impactos ambientais	A Avaliação de Impacto Ambiental deve ser empreendida para as atividades planejadas que possam vir a ter impacto negativo considerável sobre o meio ambiente e que dependam de uma decisão de autoridade nacional competente. Como há várias dimensões de impacto ambiental, há várias espécies da AIA. Por exemplo, o plano de manejo, relatório ambiental, plano de recuperação da área degradada – PRAD etc. Dentre as espécies de Avaliação de Impacto Ambiental, o Estudo Prévio de Impacto Ambiental é o mais importante.
IV	Licenciamento e revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras	Será trabalhado em material próprio. Regulamentado pela: - Lei nº 15.190/2025. - Resolução CONAMA nº 237
V	Incentivos à produção e instalação de equipamentos e criação ou absorção de tecnologia voltados para a melhoria da qualidade ambiental	
VI	Criação de espaços territoriais especialmente	Criação de unidades de conservação, APP, Reserva legal etc.

INC.	INSTRUMENTO DA PNMA	CONCEITO OU CARACTERÍSTICAS
	protegidos (áreas de proteção ambiental, áreas de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas)	
VII	Sistema nacional de informações sobre o meio ambiente	
VIII	Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumento de Defesa Ambiental (Compare com o inciso XII)	Sob a administração do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. Para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a consultoria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais e à indústria e comércio de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras.
IX	Penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas de preservação ou correção da degradação ambiental	
X	Relatório de Qualidade do Meio Ambiente (divulgado anualmente pelo IBAMA)	
XI	Garantia da prestação de informações relativas ao meio ambiente pelo Poder Público	
XII	Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos ambientais (Compare com o inciso VIII)	Sob a administração do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. Para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e/ou à extração , produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de produtos e subprodutos da fauna e flora.

INC.	INSTRUMENTO DA PNMA	CONCEITO OU CARACTERÍSTICAS
XIII	Instrumentos econômicos (concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental e outros)	Dentre elas, servidão ambiental é a que mais cai em provas: É a renúncia ao direito de uso, exploração ou supressão de recursos naturais existentes na propriedade. O uso ou exploração da vegetação é limitado de forma voluntária. O nível de proteção deve corresponder, no mínimo, à mesma estabelecida para a reserva legal. O interesse econômico está na compensação da área. Imagine que João tenha propriedade que não observe o mínimo de Reserva Legal. Agora, imagine que Pedro tem uma propriedade que, embora não tenha que observar a Reserva Legal, ele institua servidão ambiental. Desse modo, João pode compensar a falta de preservação de sua propriedade com o excesso de preservação existente na propriedade de Pedro.

f) Características básicas da servidão ambiental (artigo 9º-A e seguintes):

SERVIDÃO AMBIENTAL

CARACTERÍSTICA	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES
Natureza jurídica	Direito real sobre coisa alheia	Institui limitação voluntária ao uso da propriedade "o proprietário ou possuidor de imóvel (...) PODE (...) "
Onerosidade	Gratuita ou onerosa	
Temporalidade	Temporária ou perpétua	Se temporária, prazo mínimo de 15 anos Se perpétua, equivale, para fins creditícios, tributários e de acesso aos recursos de fundos públicos, à Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN (Unidade de Conservação).
Prazo mínimo	15 anos	Aplicável apenas à servidão ambiental temporária
Transferibilidade	Pode ser alienada, cedida ou transferida	Total ou parcialmente

CARACTERÍSTICA	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES
Proteção	A proteção mínima é a da reserva legal	Art. 9º-A, § 3º. A restrição ao uso ou à exploração da vegetação da área sob servidão ambiental deve ser, no mínimo , a mesma estabelecida para a Reserva Legal.
Relação com APP	Não se aplica às Áreas de Preservação Permanente Art. 9º-A, § 2º.	APP já é objeto de proteção legal obrigatória Áreas com proteção legal obrigatória (APP e RL) já devem ser conservadas por determinação da lei A servidão ambiental só tem sentido para proteção adicional
Relação com Reserva Legal	Não se aplica à Reserva Legal mínima exigida Art. 9º-A, § 2º.	Reserva Legal já é objeto de proteção legal obrigatória Áreas com proteção legal obrigatória (APP e RL) já devem ser conservadas por determinação da lei A servidão ambiental só tem sentido para proteção adicional
Finalidade	Proteger além do que a lei determina	Caracteriza-se como limitação voluntária do proprietário
Formalização	instrumento público ou particular ou por termo administrativo firmado perante órgão integrante do Sisnama + averbada no registro do imóvel	
Compensação de RL	Se houver compensação de Reserva Legal, averbar na matrícula de todos os imóveis envolvidos	Garantia de rastreabilidade e controle

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula n. 613 do STJ:** Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de direito ambiental.
- **Súmula n. 618 do STJ:** A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.

- **Súmula n. 623 do STJ:** As obrigações ambientais possuem natureza *propter rem*, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.
- **Súmula n. 629 do STJ:** Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar.
- O IBAMA possui o dever-poder de fiscalizar e exercer poder de polícia sobre qualquer atividade que coloque em risco o meio ambiente, mesmo que a competência para o licenciamento ambiental seja de outro órgão público. A competência para licenciar não se confunde com a competência para fiscalizar. **A atuação supletiva de um ente federal é permitida, desde que comprovada omissão ou insuficiência na fiscalização pelo ente originalmente competente para o licenciamento ou autorização ambiental, conforme interpretação do art. 17, § 3º, da LC 140/2011 pelo STF na ADI 4.757/DF.** Precedente: AgInt no AREsp 1.624.736-MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 2.12.2024 (Info 22 do STJ - Edição Extraordinária).
- União deve elaborar plano de prevenção e combate a incêndios no Pantanal e na Amazônia. Precedentes: ADPF 743/DF, ADPF 746/DF e ADPF 857/MS, julgado em 21/03/2024 (Info 1129 do STF).
- A pequena extensão da área atingida não pode se sobrepor ao comportamento flagrantemente ofensivo ao meio ambiente cometido pelo particular. A conduta afrontosa do administrado, que dá continuidade à obra sabidamente ilícita em área de preservação permanente, após notificação estatal para paralisá-la, não pode ter guarida judicial. A antropização da área é irrelevante para a solução da lide que discute dano ambiental cometido por degradador individualizado. Inexiste direito adquirido a poluir. STJ. 2ª Turma. REsp 1.714.536-RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgado em 4/2/2025 (Info 842).
- Alguns julgados sobre licenciamento e competência:

CONSTITUCIONAL	INCONSTITUCIONAL
Norma estadual que cria modelo simplificado de licenciamento ambiental para regularização de atividades ou empreendimentos em instalação ou funcionamento, e para atividades de baixo e médio potencial poluidor. Não viola o princípio do pacto federativo e as regras do sistema de repartição de competências. ADI 5.014/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 10.11.2023 (Info 1116 do STF)	Norma estadual que cria dispensa do licenciamento ambiental para atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente. Invade a competência legislativa geral da União (art. 24, VI, §§ 1º e 2º, da CF/88) e viola o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, § 1º, IV, da CF/88). ADI 4529/MT, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 21.11.2022 (Info 1076 do STF)
Resolução CONAMA 499/2020, que disciplina condições, critérios, procedimentos e limites a serem observados no licenciamento de fornos rotativos de produção de clínquer para a atividade de coprocessamento de resíduos. Atende à exigência de estudo prévio de impacto ambiental e à obrigação de controlar o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida e o meio ambiente. ADPF 748/DF, julgado em 20/5/2022 (Info 1055 do STF)	Resolução CONAMA 500/2020, que revogou normas de proteção ambiental na seara hídrica, implicando em evidente retrocesso na proteção e defesa dos direitos fundamentais à vida, à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. ADPF 748/DF, julgado em 20/5/2022 (Info 1055 do STF)
Resolução CONAMA 491/2018 (padrões de qualidade do ar) — ainda é constitucional, porém está em trânsito para a inconstitucionalidade. Precisa ser aperfeiçoada. O Conama deve editar norma atualizada conforme os novos parâmetros de qualidade do ar recomendados pela OMS. Não cabe ao Poder Judiciário substituir o juízo discricionário técnico na elaboração da norma. ADI 6148/DF, julgado em 4 e 5/5/2022 (Info 1053 do STF)	Revogação de normas operacionais fixadoras de parâmetros mensuráveis necessários ao cumprimento da legislação ambiental, sem sua substituição ou atualização. Compromete a observância da CF/88, da legislação vigente e de compromissos internacionais. ADPF 747/DF e ADPF 749/DF, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 13/12/2021 (Info 1041 do STF)
	Lei estadual que exige prévia autorização da Assembleia Legislativa Estadual para que os órgãos do SISNAMA possam celebrar instrumentos de cooperação no Estado. ADI

CONSTITUCIONAL

INCONSTITUCIONAL

4348/RR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado
em 10/10/2018 (Info 919 do STF)

META 179

COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL

PONTO DO EDITAL:

63. Cooperação jurídica internacional em matéria civil: evolução histórica e principais tratados.

64. Cooperação jurídica internacional em matéria penal: evolução histórica, principais tratados e princípios da especialidade e da dupla incriminação.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o **PDF Base** **COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL** do curso.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO
ASSUNTOS	11.2 COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA INTERNACIONAL FILTRE OUTRAS QUESTÕES POR PALAVRAS-CHAVE
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

META 180

CÓDIGO FLORESTAL

PONTO DO EDITAL:

9. Proteção às florestas.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o tema **CÓDIGO FLORESTAL** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os seguintes artigos do [Código Florestal](#), com maior ênfase: 3º a 9º; 12 a 24.
- Ler os seguintes artigos da [Lei n. 11.284/2006](#): Art. 3º, inciso VII, 4º a 18.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO AMBIENTAL
ASSUNTO	9 CÓDIGO FLORESTAL – LEI Nº 12.651 DE 2012 13.5 GESTÃO DAS FLORESTAS PÚBLICAS – LEI Nº 11.284 DE 2006
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

FONTE DE COBRANÇA PREDOMINANTE	STATUS
Legislação	✓
Jurisprudência	
Doutrina	

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Noções Gerais:

- O Código Florestal decorre da previsão constitucional de que o Poder Público deve definir espaços territoriais especialmente protegidos:

Art. 225, § 1º (...)

III - definir, em todas as unidades da Federação, **espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos**, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

- O Novo Código Florestal trouxe retrocesso na proteção ambiental, porque os empresários rurais venceram os ambientalistas nos embates para sua aprovação legislativa. Exemplos de retrocesso: redução de APPs, anistia para desmatamentos ilegais ocorridos até julho de 2008, etc.

- O Código Florestal é **norma geral** que padroniza conceitos, princípios e procedimentos em âmbito ambiental, cuja observância dos demais entes federativos é obrigatória. Trata-se de utilização da competência do art. 24, § 1º, da CF. De todo modo, os Estados e Municípios podem suplementar a legislação federal:

Art. 24. (...)

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

(...)

Art. 30. Compete aos Municípios:

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.

- Essa suplementação, contudo, não pode alterar conceitos e reduzir a proteção ambiental. A propósito, foi essa a razão que levou o STF a declarar a seguinte inconstitucionalidade:

O STF declarou inconstitucional lei do Maranhão que **redefiniu o conceito de floresta de forma mais restritiva e diminuiu os percentuais de reserva legal no estado**. A lei maranhense definiu floresta contemplando apenas 8 das 31 classes de vegetação

existentes no território e utilizou a expressão "áreas com florestas" tomando como base o mapeamento de 2019, ao invés de considerar a ocorrência natural da vegetação. Além disso, estabeleceu percentuais de reserva legal menores do que os previstos no Código Florestal, que determina 80% para áreas de floresta na Amazônia Legal. A Corte entendeu que, embora os estados possam editar normas complementares mais protetivas ao meio ambiente com base em suas peculiaridades regionais, no exercício da competência concorrente devem observar o padrão mínimo de proteção estabelecido pela União, podendo majorá-lo, mas nunca reduzi-lo. A inconstitucionalidade foi reconhecida tanto no aspecto formal, por usurpação da competência da União para estabelecer normas gerais ambientais, quanto no aspecto material, por violar o princípio da vedação ao retrocesso ambiental. O Tribunal destacou que a substituição de "área de floresta" por "área com floresta" não é mera alteração redacional, mas sim uma mudança que reduz significativamente o alcance da proteção ambiental, pois a primeira expressão considera a ocorrência natural da vegetação mesmo que suprimida, enquanto a segunda exige a presença atual dessa vegetação. Essa redução conflita com o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado previsto no art. 225 da Constituição, que impõe ao poder público o dever de preservação para as presentes e futuras gerações. **STF. Plenário. ADI 7.841/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 02/12/2025 (Info 1201).**

- O Código Florestal protege florestas e, também, outras formas de vegetação nativa. É incorreta a afirmação de que o Código Florestal protege apenas florestas.
- Os dois conceitos mais importantes de todo o CFlo são: Áreas de Preservação Permanente (APP) e das Áreas de Reserva Legal (RL). A natureza jurídica de tais áreas é de limitação administrativa. Veja só os conceitos:

CRITÉRIO	APP	RL
DEFINIÇÃO LEGAL	Área protegida, coberta OU NÃO por vegetação nativa Em zonas rurais ou urbanas	Área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural É sempre rural

CRITÉRIO	APP	RL
LOCALIZAÇÃO	Áreas específicas determinadas por lei ou ato do Poder Executivo (margens de rios, topos de morros, encostas etc.)	Interior da propriedade rural, delimitada conforme art. 12
COBERTURA VEGETAL	Pode ou não ter vegetação nativa	Deve manter vegetação nativa
FUNÇÃO PRINCIPAL	Proteção (preservação)	Uso sustentável (conservação)
USO ECONÔMICO	Não permite (regra geral)	Permite de modo sustentável

b) Área de Preservação Permanente:

• **Conceito (art.3º, II):** área protegida, **COBERTA OU NÃO POR VEGETAÇÃO NATIVA**, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.

• **Características:** Intocabilidade e vedação do uso econômico direto.

• APP's podem ser encontradas em zonas **URBANAS OU RURAIS**.

• Em regra, são áreas previstas em lei. Em alguns casos, as APP's são instituídas por ato do Poder Executivo. A lei define quando o Chefe do Poder Executivo pode declarar áreas como "Áreas de Preservação Permanente". Veja:

Art. 6º Consideram-se, ainda, de preservação permanente, **QUANDO DECLARADAS DE INTERESSE SOCIAL POR ATO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO**, as áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes **FINALIDADES**:

- I - conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de terra e de rocha;
- II - proteger as restingas ou veredas;
- III - proteger várzeas;
- IV - abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção;
- V - proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico;

- VI - formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
- VII - assegurar condições de bem-estar público;
- VIII - auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades militares.
- IX - proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional.

• As dunas não foram agraciadas pelo legislador com proteção legal. Por sua vez, a Resolução do CONAMA n. 303 previu algumas áreas como de preservação permanente. Dentre elas, a resolução previu as dunas. Há quem diga que o poder regulamentar exorbitou de sua atribuição. Todavia, o STJ declarou válida tal previsão:

Considera-se como área de preservação permanente a restinga:

- (a) em faixa mínima de 300 metros, medidos a partir da linha de preamar máxima; e
- (b) em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por vegetação **com função fixadora de dunas** ou estabilizadora de mangues.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.827.303-SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 11/11/2025 (Info 872).

• A Área de Preservação Permanente incide de forma genérica em qualquer propriedade, seja ela **pública ou privada**. Em sendo privada, a limitação à propriedade pelas restrições impostas pela APP não será indenizada (vide julgado abaixo).

• Ainda que a regra seja a intocabilidade das APPs, é permitida a intervenção ou supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente em determinados casos:

UTILIDADE PÚBLICA	INTERESSE SOCIAL	BAIXO IMPACTO AMBIENTAL
Art. 8º. § 1º. A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública .	Art. 8º. § 2º. A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente de que tratam os incisos VI (restingas) e VII (manguezais) do caput do art. 4º poderá ser autorizada, excepcionalmente , em locais onde	Art. 9º. É permitido o acesso de PESSOAS E ANIMAIS às Áreas de Preservação Permanente para obtenção de água e para REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL .

UTILIDADE PÚBLICA	INTERESSE SOCIAL	BAIXO IMPACTO AMBIENTAL
	a função ecológica do manguezal esteja comprometida, para execução de obras habitacionais e de urbanização , inseridas em projetos de regularização fundiária de interesse social, em áreas urbanas consolidadas ocupadas por população de baixa renda . (Vide ADC Nº 42) (Vide ADIN Nº 4.903)	

c) Área de Reserva Legal:

CONCEITO LEGAL	COMENTÁRIOS
Área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural	- A reserva legal incide apenas nas áreas rurais. É, por isso, diferente das APPs. O que é área rural? Não há clara definição do conceito de área rural. O critério que prevalece não é o previsto na legislação tributária, mas sim o da potencialidade de exploração (Estatuto da Terra). Art. 19. A inserção da imóvel rural ordinário urbanamente definido, mediante lei municipal não descaracteriza o proprietário ou possuidor da manutenção da área de reserva legal, que só será extinta, concomitantemente ao registro do parcelamento do solo para fins urbanos aprovado segundo a legislação específica e consoante as diretrizes do plano diretor de que trata o § 1º do art. 182 da Constituição Federal.
Delimitada nos termos do art. 12	Percentuais de Reserva Legal na Amazônia Legal: - Floresta Amazônia legal: 80% - Cerrados Amazônia legal: 35% - Campos gerais Amazônia legal: 20% - Todo o resto: 20%
Com a função de: assegurar o uso econômico de modo sustentável	

CONCEITO LEGAL	COMENTÁRIOS
dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa	

- As seguintes áreas **NÃO** precisam de Reserva Legal:

1. Empreendimentos de abastecimento público de **água e tratamento de esgoto**.
2. Áreas adquiridas ou desapropriadas por detentor de concessão, permissão ou autorização para exploração de **potencial de energia hidráulica**, nas quais funcionem empreendimentos de geração de energia elétrica, subestações ou sejam instaladas linhas de **transmissão e de distribuição de energia elétrica**.
3. Às áreas adquiridas ou desapropriadas com o objetivo de **implantação e ampliação de capacidade de rodovias e ferrovias**.

- Será admitido o cômputo das Áreas de Preservação Permanente no cálculo do percentual da Reserva Legal do imóvel, desde que:

Art. 15. Será admitido o cômputo das **ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE** no cálculo do percentual da **RESERVA LEGAL DO IMÓVEL**, desde que:

- I - o benefício previsto neste artigo não implique a conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo;
- II - a área a ser computada esteja conservada ou em processo de recuperação, conforme comprovação do proprietário ao órgão estadual integrante do SISNAMA; e
- III - o proprietário ou possuidor tenha requerido inclusão do imóvel no Cadastro Ambiental Rural - CAR, nos termos desta Lei.

- Preste atenção na redação do art. 17 do Código Florestal:

Art. 17. A **RESERVA LEGAL** deve ser conservada com **cobertura de vegetação nativa** pelo proprietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.

§ 1º Admite-se a exploração econômica da Reserva Legal **mediante manejo sustentável**, previamente aprovado pelo órgão competente do SISNAMA, de acordo com as modalidades previstas no art. 20.

§ 2º Para fins de manejo de Reserva Legal na pequena propriedade ou posse rural familiar, os órgãos integrantes do SISNAMA deverão estabelecer procedimentos simplificados de elaboração, análise e aprovação de tais planos de manejo.

RISCO DE PEGADINHA:

Para pequena propriedade ou posse rural familiar, é necessário também plano de manejo. Todavia, serão adotados procedimento simplificados.

- O proprietário ou possuidor de imóvel com Reserva Legal conservada e inscrita no Cadastro Ambiental Rural, cuja área ultrapasse ao mínimo exigido pelo novo Código Florestal (80%, 35% ou 20%, a depender), poderá utilizar a área excedente para fins de constituição de **SERVIDÃO AMBIENTAL E COTA DE RESERVA AMBIENTAL**.

🤔 **Você se lembra da servidão ambiental que é estudada no tema PNMA?**

c) Cadastro Ambiental Rural – CAR:

- **Conceito:** registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das **propriedades e posses rurais**, compondo base de dados para **controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento**.

- A inscrição no CAR não é considerada título para fins de propriedade ou posse (artigo 29, § 2º).

- A inscrição no CAR é **obrigatória** e por **prazo indeterminado** para todas as propriedades e posses rurais (artigo 29, § 3º).

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- A posse exercida sobre imóvel situado em APP, ainda que pacífica e duradoura, não pode gerar efeitos jurídicos aptos ao reconhecimento da usucapião. STJ. 3ª Turma. REsp 2.211.711-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 9/12/2025 (Info 874).
- O STF declarou inconstitucional lei do Maranhão que redefiniu o conceito de floresta de forma mais restritiva e diminuiu os percentuais de reserva legal no estado. A lei maranhense definiu floresta contemplando apenas 8 das 31 classes de vegetação existentes no território e utilizou a expressão "áreas com florestas" tomando como base o mapeamento de 2019, ao invés de considerar a ocorrência natural da vegetação. Além disso, estabeleceu percentuais de reserva legal menores do que os previstos no Código Florestal, que determina 80% para áreas de floresta na Amazônia Legal. A Corte entendeu que, embora os estados possam editar normas complementares mais protetivas ao meio ambiente com base em suas peculiaridades regionais, no exercício da competência concorrente devem observar o padrão mínimo de proteção estabelecido pela União, podendo majorá-lo, mas nunca reduzi-lo. A inconstitucionalidade foi reconhecida tanto no aspecto formal, por usurpação da competência da União para estabelecer normas gerais ambientais, quanto no aspecto material, por violar o princípio da vedação ao retrocesso ambiental. O Tribunal destacou que a substituição de "área de floresta" por "área com floresta" não é mera alteração redacional, mas sim uma mudança que reduz significativamente o alcance da proteção ambiental, pois a primeira expressão considera a ocorrência natural da vegetação mesmo que suprimida, enquanto a segunda exige a presença atual dessa vegetação. Essa redução conflita com o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado previsto no art. 225 da Constituição, que impõe ao poder público o dever de preservação para as presentes e futuras gerações. STF. Plenário. ADI 7.841/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 02/12/2025 (Info 1201).

- O novo Código Florestal (Lei 12.651/2012) pode ser aplicado retroativamente a fatos anteriores à sua vigência, conforme decidido pelo STF no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e da ADC 42, que declararam a constitucionalidade de diversos dispositivos da referida lei, incluindo aqueles que permitem a incidência de normas com eficácia retroativa a circunstâncias pretéritas.

STJ. 1ª Turma. EDcl no AgInt no REsp 1.700.760-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 7/10/2025 (Info 28 - Edição Extraordinária).

- O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB).

Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; Conclusão: Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal; **STF. Plenário. ADC 42, Rel. Luiz Fux, julgado em 28/02/2018.**

- As restingas devem ser protegidas como APP em duas hipóteses: 1) na faixa de 300 metros da linha de preamar máxima ou 2) quando a vegetação exercer função fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues. Precedente: REsp 1.827.303-SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 11/11/2025 (Info 872 do STJ).

- A faixa de Área de Preservação Permanente (APP) em torno de reservatórios antigos é definida na licença ambiental, sendo o art. 62 do Código Florestal aplicável apenas para consolidar ocupações antrópicas anteriores a 22/7/2008. Precedente: REsp 2.141.730-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 22/4/2025 (Info 849 do STJ).

- A concessão florestal não constitui concessão ou alienação de terras públicas; por esse motivo, não se enquadra no art. 49, XVII, da CF, não sendo necessária aprovação do Congresso Nacional. Precedente: ADI 3989, julgado em 29/04/2024 (Info 1134 do STF).

- Não há estado de coisas inconstitucional na política ambiental de proteção do bioma amazônico, uma vez que está em curso um processo de retomada do efetivo exercício desse dever constitucional. Precedentes: ADPF 760/DF e ADO 54/DF, julgados em 14/03/2024 (Info 1132 do STF).

- União deve elaborar plano de prevenção e combate a incêndios no Pantanal e na Amazônia. Não há estado de coisas inconstitucional na política de proteção ambiental da Amazônia e do Pantanal. Contudo, para o efetivo cumprimento do direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e do respectivo dever do Poder Público em defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (CF/1988, art. 225), é necessária a adoção de algumas providências. Precedentes: ADPF 743/DF, ADPF 746/DF e ADPF 857/MS, julgados em 20/03/2024 (Info 1129 do STF).

- A consolidação da intervenção na área de preservação permanente - antropização - não justifica que seja mantida a situação lesiva ao meio ambiente.

A antropização consolidada de área degradada não autoriza a permanência de construções irregulares, erigidas à revelia do poder público, inexistindo direito adquirido de degradar o meio ambiente. Isso porque não existe direito adquirido a poluir.

Vale ressaltar, ainda, que é irrelevante o fato de a área já ter sido degradada anteriormente por outra empresa que era a antiga proprietária do imóvel. Isso porque a obrigação de recuperar o meio ambiente é de natureza *propter rem*, nos termos do art. 2º, § 2º, do atual Código Florestal e da Súmula 623 do STJ. Precedente: REsp 1.877.192-PR, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 9/11/2023 (Info 17 do STJ – Edição Extraordinária).

- A eficácia retroativa da Lei nº 12.651/2012 permite o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais levando em conta suas novas disposições, e não à luz da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais. Precedente: AgInt no REsp 1.668.484-SP, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF da 5ª Região), julgado em 5/12/2022 (Info 768 do STJ).
- É inconstitucional lei estadual que legitime ocupações em solo urbano de área de preservação permanente (APP) fora das situações previstas em normas gerais editadas pela União. Precedente: ADI 5675/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 17/12/2021 (Info 1042 do STF).
- Código Florestal define faixa não edificável a partir de curso d'água em áreas urbanas, não se aplicando os limites menores previstos na Lei do Parcelamento do Solo Urbano. Precedente: REsp 1770760/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 28/04/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1010) (Info 694 do STJ).
- A compensação de danos ambientais ocorridos em reserva legal em data anterior à vigência da Lei nº 12.651/2012 (Novo Código Florestal) não precisa ser feita na mesma microbacia, sendo suficiente que ocorra no mesmo bioma do imóvel a ser compensado. Precedente: REsp 1532719-MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 08/09/2020 (Info 679 do STJ).
- A legislação municipal não pode reduzir a proteção conferida às áreas de preservação permanente previstas pelo Código Florestal. Precedente: AREsp 1312435-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 07/02/2019 (Info 643 do STJ).
- É inconstitucional lei estadual que prevê a supressão de vegetal em APP para a realização de atividades exclusivamente de lazer. Precedente: ADI 4988/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 19/9/2018 (Info 916 do STF).
- O STF analisou a constitucionalidade do Código Florestal e decidiu:

- 1) declarar a inconstitucionalidade das expressões “gestão de resíduos” e “instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais”, contidas no art. 3º, VIII, b, da Lei nº 12.651/2012;
- 2) dar interpretação conforme a Constituição ao art. 3º, VIII e IX, da Lei, de modo a se condicionar a intervenção excepcional em APP, por interesse social ou utilidade pública, à inexistência de alternativa técnica e/ou locacional à atividade proposta;
- 3) deve-se dar interpretação conforme a Constituição ao art. 3º, XVII e ao art. 4º, IV, para fixar a interpretação de que os entornos das nascentes e dos olhos d’água intermitentes configuram área de preservação permanente;
- 4) declarar a inconstitucionalidade das expressões “demarcadas” e “tituladas”, contidas no art. 3º, parágrafo único;
- 5) deve-se dar interpretação conforme a Constituição ao art. 48, § 2º, para permitir compensação apenas entre áreas com identidade ecológica;
- 6) deve-se dar interpretação conforme a Constituição ao art. 59, §§ 4º e 5º, de modo a afastar, no decurso da execução dos termos de compromissos subscritos nos programas de regularização ambiental, o risco de decadência ou prescrição, seja dos ilícitos ambientais praticados antes de 22.7.2008, seja das sanções deles decorrentes, aplicando-se extensivamente o disposto no § 1º do art. 60 da Lei 12.651/2012, segundo o qual “a prescrição ficará interrompida durante o período de suspensão da pretensão punitiva”.

Todos os demais dispositivos da Lei foram considerados constitucionais. Precedentes: ADC 42/DF, ADI 4901/DF, ADI 4902/DF, ADI 4903/DF e ADI 4937/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgados em 28/2/2018 (Info 892 do STF).

- A Lei nº 12.651/2012 (novo Código Florestal) instituiu o Cadastro Ambiental Rural (CAR), que passou a concentrar as informações ambientais dos imóveis rurais, sendo dispensada a averbação da reserva legal no Registro de Imóveis (art. 18, § 4º). Assim, ante esse novo cenário normativo, como condição para o registro da sentença de usucapião no Cartório de Registro de Imóveis, é necessário o prévio registro da reserva legal no CAR.

A nova lei não pretendeu reduzir a eficácia da norma ambiental, pretendeu tão somente alterar o órgão responsável pelo "registro" da reserva legal, que antes era o Cartório de Registro de Imóveis, e agora passou a ser o órgão ambiental responsável pelo CAR. Precedente: REsp 1356207-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28/4/2015 (Info 561 do STJ).

META 182

REVISÃO: DIREITO ADMINISTRATIVO

PASSO A PASSO

- Os seguintes assuntos já foram vistos:

SEMANA 5	Licitações.
SEMANA 6	Contratos Administrativos.

Como revisar?

- A revisão focará nos temas destacados acima.
- Resolva, pelo menos, **50 questões** dos temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.
- A ideia aqui é um estudo reverso.** Você deve mapear os erros, para revisar, posteriormente, aquilo que mais errou.
- Você deve fazer a revisão pelo(a) pdf./jurisprudência/lei.
- Independentemente de erros, releia o **compilado jurisprudencial** e os **artigos relacionados aos temas**.